

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2780/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด นครราชสีมา

โจทก์ร่วม

บริษัท เสรี ภัณฑ์ การ โยธา และ

ก่อสร้าง จำกัด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เพชร

ประเสริฐ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 334

โจทก์ร่วมตกลงขายทรัพย์สินให้จำเลยที่ 1 กรรมสิทธิ์จึงโอนไปยังจำเลยที่ 1 แล้ว
การที่จำเลยทั้งสามนำเอาทรัพย์สินนั้นไปจึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1
จำเลยทั้งสามร่วมกันลักเอาทรัพย์สินต่าง ๆ รวม 14 รายการตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้อง
รวมราคา 6,592,510 บาท ของบริษัทเสรีภัณฑ์การโยธาและก่อสร้าง จำกัด ผู้เสีย
หายไปโดยทุจริตขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 83 และให้

จำเลยทั้งสามร่วมกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินรายการที่ 1-6 รวม
ราคา 142,510 บาท

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธโดยอ้างว่า จำเลยที่ 1 ซื้อเครื่องจักรตามบัญชีทรัพย์สิน
ท้ายคำฟ้องจากผู้เสียหายและได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์ตกเป็นของจำเลย
ที่ 1 ไม่มีเหตุที่จะต้องคืนของกลางให้ผู้เสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7) ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท จำคุก
จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 คนละ 1 ปี ปรับคนละ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอการ
ลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 1 ปี หากจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ไม่ชำระค่าปรับให้
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันค้ำหรือใช้
ราคาทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินรายการที่ 1-6 รวมราคา 142,510 บาท แก่โจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมและจำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค้ำทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สิน
ท้ายคำฟ้องอันดับ 7-14 แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์
เป็นพับ

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้จากพยานหลักฐานโจทก์
โจทก์ร่วมและจำเลยทั้งสามว่า โจทก์ร่วมได้รับจ้างงานสร้างทางสายพิมาย-หินดาดให้
กรมทางหลวง โดยโจทก์ร่วมมอบให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้รับเงินค่าก่อสร้างจาก

กรมทางหลวงแทนต่อมาโจทก์ร่วมมอบงานก่อสร้างทางให้จำเลยที่ 1 รับช่วงไปทำ ส่วนเงินค่าก่อสร้างธนาคารกสิกรไทยยังเป็นผู้รับจากกรมทางหลวงเช่นเดิมโดยเมื่อ จำเลยที่ 1 ทำงานเสร็จตามงวดงานและโจทก์ร่วมรับรองแล้ว จึงให้ธนาคารกสิกร ไทยจ่ายเงินให้จำเลยที่ 1 ตามสัญญาจ้างสร้างทางเอกสารหมายเลข 4 ข้อ 6 และข้อ 7 ก่อนงานงวดสุดท้ายเสร็จ จำเลยทั้งสามได้ทยอยขนเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างไป ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ โจทก์และโจทก์ร่วมว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ตามฟ้องหรือไม่ ในข้อนี้เมื่อตรวจสอบสัญญาจ้างสร้างทางระหว่างโจทก์ร่วมและจำเลยที่ 1 พร้อมทั้ง บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาและบัญชีเครื่องจักรตามเอกสารหมายเลข 5 แล้วเห็นได้ ว่าโจทก์ร่วมและจำเลยที่ 1 ตกลงซื้อขายเครื่องจักรตามบัญชีเครื่องจักรเอกสาร หมายเลข 5 ในราคารวมทั้งสิ้น 6,470,000 บาทโดยโจทก์ร่วมส่งมอบเครื่องจักรให้ จำเลยที่ 1 นำไปใช้ทำงานก่อสร้างทางแล้ว ส่วนการชำระราคาเครื่องจักรนั้น ปรากฏ ตามหนังสือแจ้งขอให้ธนาคารกสิกรไทยช่วยหักเงินตามเอกสารหมายเลข 33 ซึ่งเป็น เอกสารที่จำเลยทั้งสามขอหมายเรียกมาจากธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ ตาม หมายเรียกลงวันที่ 29 กันยายน 2529 และธนาคารกสิกรไทย ได้ถ่ายเอกสารดังกล่าว โดยรับรองสำเนาถูกต้องส่งมาให้ตามหนังสือลงวันที่ 3 ตุลาคม 2529 มีความ ว่า "โจทก์ร่วมขอให้ธนาคารกสิกรไทยหักเงินค่าเครื่องจักร 6,470,000 บาท และหัก ค่ากล้องระดับ กล้องแนว 30,000 บาท ให้โจทก์ร่วม โดยโจทก์ร่วมยอมให้ธนาคาร กสิกรไทยนำเงินที่หักไว้ไปลดยอดเงินเบิกเกินบัญชีของโจทก์ร่วม" ซึ่งในเรื่องขอให้ หักเงินค่าจ้างของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวนี โจทก์และโจทก์ร่วมมิได้นำสืบหักล้างหรือ ปฏิเสธแต่อย่างใด โดยนายจำนงค์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ กรรมการของโจทก์ร่วมผู้มีชื่อ เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว เบิกความตอบทนายจำเลยทั้งสามว่า โจทก์ร่วมจะ เคยมีหนังสือขอให้ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่หักเงินผู้รับเหมาหรือไม่ จำไม่ ได้ และนายจำนงค์จะได้ทำหนังสือเอกสารหมายเลข 33 หรือไม่ จำไม่ได้ เท่ากับมิได้

ปฏิเสธเอกสารดังกล่าวจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ตกลงซื้อเครื่องจักรตามเอกสารหมายเลข 4 จ.5 จากโจทก์ร่วม โดยโจทก์ร่วมส่งมอบเครื่องจักรให้จำเลยที่ 1 แล้วส่วนการชำระราคาโจทก์ร่วมให้ธนาคารกสิกรไทยหักจากค่าก่อสร้างทางที่จะต้องจ่ายให้จำเลยที่ 1 ส่วนทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องบางส่วนที่แตกต่างไปจากที่ตกลงขายหลังส่งมอบไว้ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 4 จ.5 นั้น ก็ปรากฏตามข้อนำสืบของจำเลยทั้งสามว่าโจทก์ร่วมได้นำทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องอันดับ 1-7 มาให้แทน เมื่อฟังได้ว่าโจทก์ร่วมได้ตกลงขายทรัพย์สินตามฟ้องให้จำเลยที่ 1 โดยมีการชำระราคาดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตกลงขายจึงโอนไปยังจำเลยที่ 1 แล้ว การที่จำเลยทั้งสามนำเอาทรัพย์สินตามฟ้องไปจึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-จเร อำนวยวัฒนา-สวรรณ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายยอมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน (ป.พ.พ.มาตรา 458) คดีนี้เมื่อฟังได้ว่าโจทก์ร่วมได้ตกลงขายทรัพย์สินตามฟ้องให้จำเลยที่ 1 แล้วกรรมสิทธิ์จึงโอนไปตั้งแต่เมื่อทำสัญญาซื้อขายกัน แต่ที่ศาลฎีกา

กล่าวว่า "โดยมีการชำระราคาดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตกลงขายจึงโอนไปยังจำเลยที่ 1 แล้ว" นั้น อาจทำให้ฉงนโดยเข้าใจไปว่าการชำระราคาเป็นส่วนหนึ่งของการโอนกรรมสิทธิ์จะโอนไปก็ต้องมีการชำระราคากันด้วย จะกลายเป็นว่าเมื่อชำระราคาแล้วกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไป ถ้ายังไม่ชำระราคาก็ยังไม่โอน โดยไปคิดว่าเพราะสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน ที่ถูกถ้าตกลงซื้อขายกันแล้วแม้จะยังไม่ชำระราคา (อาจมีเงื่อนไขบางฉบับไว้ฉนั้นเป็นการซื้อขายเชื่อ) ซึ่งเป็นหน้าที่อันเป็นหนี้ของผู้ซื้อ (มาตรา 486)กรรมสิทธิ์ก็ย่อมโอนไปตั้งแต่เมื่อซื้อขายกันแล้ว ไม่ใช่เรื่องเอาหน้าที่อันเป็นหนี้ของผู้ซื้อไปปะปนกับการโอนกรรมสิทธิ์ ไพจิตรบุญญพันธุ์